

1503012-33.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 4586-8111 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1503012-33.2021.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 23 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Maurício Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1503012-33.2021.8.26.0544 - 2021/002203

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

ALEXANDRE LUIZ PRADO

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

ALEXANDRE LUIZ PRADO, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e 180, "caput", ambos do Código Penal, porque no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 07h30min, no Acesso da Rodovia Anhanguera, no Bairro do Retiro, nesta cidade e comarca de Jundiaí/SP, agindo em concurso caracterizado pelo prévio ajuste e identidade de propósitos, com outros indivíduos ainda não identificados, teria subtraído, para proveito comum, com restrição da liberdade da vítima Celso Antonio Cattelan, o caminhão VOLVO/FH 460 4X2T, cor branca e placas de identificação BFZ 8660, e o semirreboque REB/RANDON SR CA, cor branca e placas de identificação CYN 4595, pertencentes a empresa vítima JH POLLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., bem como os aparelhos celulares das marcas MOTOROLA e SAMSUNG, pertencentes a Celso Antonio Cattelan. Ademais, porque, nas mesmas condições de tempo e local, teria recebido o automóvel HYUNDAI/IX35 2.0, cor branca e placas de identificação EZP 9823, sabendo ser

produto de crime anterior.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, condenando-se o réu nos termos em que foi denunciado, fixando-se o regime inicial fechado.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição, diante da fragilidade probatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação dos celulares. Quanto à dosimetria da pena, requereu: a fixação a pena-base no mínimo legal e a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

É o relatório.

DECIDO

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 12/19, auto de exibição e apreensão de fls. 31/32, auto de entrega de fls. 33, bem como pelo depoimento pessoal da vítima e pela oitiva de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, o réu negou a autoria delitiva, aduzindo, em síntese, que não estava na posse dos aparelhos celulares ou do veículo Hyundai apreendidos. Disse que na data dos fatos estava dentro de uma loja de celulares, no bairro São Camilo, sendo atendido, quando apareceu um indivíduo no local e deixou uma sacola com carteira e celulares no balcão. Foi ao banheiro e, quando retornou, os policiais estavam na loja e o abordaram, acusando-o da posse dos aparelhos. Desconhece o veículo Hyundai apreendido.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, o réu silenciou quando ouvido na polícia, situação essa que demonstra ter deixado de lado a primeira oportunidade de defesa que se abria para a sua autodefesa.

Conforme já decidido "... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo."

Desta forma, sua negativa em Juízo restou isolada das demais provas produzidas.

Ouvida em juízo, a vítima esclareceu que foi abordada por alguns indivíduos em um veículo, sendo que foi obrigada a seguir no referido automóvel junto a dois indivíduos, tendo ficado em poder deles por cerca de 3 horas. Disse que eles não usavam capuz ou máscara, mas não tinha condições de reconhecê-los. Além do caminhão e do reboque, foram roubados dois aparelhos celulares, sendo um de sua propriedade para uso pessoal e outro da empresa. Os celulares foram recuperados no mesmo dia do crime. Não se recorda se havia um Hyundai branco no local.

As testemunhas de acusação Guilherme de Oliveira e Diones Jorge da Cunha, policiais militares, corroborando o depoimento prestado na fase policial, informaram como se deu a abordagem e o encontro dos celulares da vítima e do veículo Hyundai com o acusado.

Nem se argumente que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não pode servir de lastro para a determinação da procedência da ação penal.

Como é cediço, em crimes cuja nota de clandestinidade gera a certeza do sucesso da empreitada criminosa, mostra-se de maior valor probatório a palavra da vítima, notadamente quando prestada de forma lúcida, como ocorre nos presentes autos.

Ademais, não se concebe que a vítima de um crime de roubo qualificado tenha interesse em acusar injustamente pessoa que sequer conhece.

A palavra da vítima em delitos patrimoniais sempre foi a viga mestra da construção probatória: segura, firme e coerente com os demais elementos de prova, não pode ser

desconsiderada, privilegiando-se a versão do réu, ainda mais quando não traz, este, elementos que deem suporte a sua versão.

Em crimes contra o patrimônio, a declaração da vítima merece toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada, a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

"A palavra da vítima é a pedra angular do edifício probatório se em harmonia com os mais elementos dos autos justifica a procedência da pretensão punitiva e a condenação do réu." (TJSP – Ap. Crim. nº 993.08.036749-3, São Paulo, 5ª Câmara. Dto. Criminal, j. em 11 de setembro de 2008, rel. DES. CARLOS BIASOTTI).

Ademais, tenho que, também pela palavra da vítima, ficaram evidenciadas as qualificadoras elencadas na denúncia, notadamente às referentes ao concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima.

As qualificadoras foram descritas em detalhes pela vítima, que indicou o "modus operandi" e a forma como se deu a fuga do local.

Da mesma forma, o depoimento judicial dos policiais envolvidos na prisão do acusado, resumo, foi coerente com as declarações por eles prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que as testemunhas tinham motivo precedente para incriminar o réu injustamente, com uma estória fantasiosa. Não há qualquer irregularidade na oitiva de policiais envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Da mesma forma, com relação ao delito de receptação, entendo lícito concluir que o acusado recebeu o automóvel HYUNDAI/IX35 2.0, cor branca e placas de identificação EZP 9823, conhecendo sua origem ilícita, sobretudo porque, embora tenha sido flagrado de posse do veículo, desembarcando deste, negou-lhe a posse, sem dar maiores informações acerca de como o adquiriu ou de quem o recebeu, de forma que não é possível indicar, com precisão, de quem adquiriu o bem, possibilitando, assim, a própria elucidação do crime patrimonial principal.

Em tema de receptação é indispensável ao dolo à certeza quanto à proveniência

ilícita da coisa sob pena de se excluir o delito. No caso vertente, a conduta do réu e as circunstâncias em que ela se deu revelam, por si, o conhecimento prévio da origem ilícita do bem por ele adquirido.

É certo que a jurisprudência, fazendo uma análise dos elementos do tipo do artigo 180 do Código Penal, salienta a necessidade de se perquirir, além do elemento subjetivo do tipo, o real estado que animou a conduta do agente, ou seja, a sabença dos autores do delito quanto à origem espúria do bem.

Porém, como ressaltado nos pretórios, aludido estado de ânimo, por ser composto subjetivo, é de difícil aferição, consignando, pois, que os demais elementos de prova, circunstâncias do crime e conduta do agente, têm grande relevância para chegar-se à certeza quanto a seu conhecimento sobre a origem do bem receptado. Vale lembrar, ainda, que “o dolo exigível para a perfeita anatomia jurídica do crime de receptação pode extraído das circunstâncias e detalhes que cercam a prática delituosa, sendo, portar admissível a condenação pelo delito do 180 do CP do acusado que, mantendo a posse de bem de origem manifestamente espúria, dá versões diferentes ao fato nas duas vezes em que é ouvido, circunstância que depõe contra si, posto que a verdade não varia nunca.” (Apelação nº 1.295.479/2 - Barueri - Câmara - Relator: Fernandes de Oliveira - 25/3/2002 - V. U. - Voto nº 7.010), pois, “nos delitos de receptação, o dolo específico constante do art.180, caput, do CP, deve ser aferido através de todas as circunstâncias subjetivas e objetivas que cercam seu reconhecimento, competindo ao agente demonstrar ter recebido a res de modo lícito.”(Apelação nº 1.319.267/0 Bauru 1ª Câmara Relator: Silveira Lima 5.12.2002 V.U. - Voto nº 6.425).

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelos crimes de roubo qualificado e receptação que lhes são imputados, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Com relação ao crime de roubo:

Na primeira fase, observo que o réu é tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-a em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, razão pela qual deve ser mantida a pena base fixada.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento das qualificadoras do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima, elevo a pena aplicada em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo.

Ademais, o crime foi cometido em concurso formal, haja vista ter alcançado o patrimônio de ao menos duas vítimas, pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Com relação ao crime de receptação:

Na primeira fase observo que o réu é tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-a em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, razão pela qual deve ser mantida a pena base fixada, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Considerando que os crimes possuem objetividades jurídicas diversas, deverão ser considerados como em concurso material de infrações, na forma do artigo 69 do C.P. Por fim, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão aos

crimes cometidos, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar reforçados, ainda mais, por esta sentença.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR ALEXANDRE LUIZ PRADO, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, c.c. artigo 70, e artigo 180, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, pena esta a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guias de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA